



小林製薬 定時株主総会 – Mold Grows In A Culture

2025年3月

免責事項

本資料に記載されている情報および見解は、情報提供のみを目的としてオアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド（以下「オアシス」という。）は情報提供のみを目的としており、金融、法律、税務、投資、会計、監査、その他いかなる種類の専門的アドバイスと解釈されるべきではありません。本資料には、純粋な歴史的事実ではない将来の見通しに関する情報が含まれている場合があります。そのような情報には、特に予測や予想が含まれる場合があります。本書に記載された予測や予想が実現することを保証するものではありません。

本資料に記載された情報および見解は、発表日現在のものであり、予告なしに変更または更新されることがあります。本書に含まれる情報および意見は、オアシスが信頼できると判断した専有および非専有の情報源から得られたものであり、必ずしもすべてを網羅するものでも、正確性を保証するものでもありません。オアシスは、本書中の情報および見解の正確性を確保するために合理的な努力を払っていると考えていますが、かかる情報および見解の正確性、完全性、信頼性に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行いません。また、オアシスは、明示または黙示を問わず、かかる情報または意見の特定の目的に対する適合性または適合性について、いかなる表明または保証も行いません。いかなる場合においても、オアシスまたはオアシスの従業員、取締役、役員、関連会社、オアシスが管理・運営する投資ファンドは、契約、不法行為、過失、厳格責任、その他に基づくか否かを問わず、本書に起因する、または本書に関連する直接的、間接的、懲罰的、偶発的、特別、結果的損害、または利益、収益、使用の損失による損害について責任を負いません。

オアシスは、この文書に含まれる情報について、商標権、著作権またはその他の知的財産権を有する場合があります。"Oasis"およびオアシスのロゴは、Oasis Management Company Ltd.の商標です。その他の会社名、製品名、ロゴは、それぞれの所有者の商標です。本書の提供は、本書に含まれる、または本書に関連する商標、著作権、その他の知的財産権の使用許諾を与えるものではありません。

オアシスは、株主の皆様がオアシスと共同で議決権を行使されることを勧誘または要請するものではありません。 共同して議決権を行使する契約を締結している株主は、日本の大量保有開示規則に定める「共同保有者」とみなされ、日本の関係当局に株式保有総額の届出を行い、公開しなければなりません。 オアシスは、本資料、（書面、口頭を問わず、また媒体の如何を問わず）公の発言や本ウェブサイトを通じて、他の株主と意見を表明し、または他の株主と対話する行為により、日本の金融商品取引法上、他の株主と共同保有者や特別関係者として扱われる意図を否定します。また、オアシスは、他の株主の保有する議決権の行使につき、当該株主を代理する 権限を受任する意思はありません。これらの資料は、専らオアシスの意見、解釈および推定を表すものです。オアシスは、オアシス・ファンドの投資顧問としての立場においてのみ、これらの意見を表明しています。

オアシスは、先の臨時株主総会にて賛成票を投じていただいた株主に感謝するとともに、
来る定時株主総会においても協力を要請します

小林製薬を助け、公共の安全を守るために臨時株主総会にてオアシスの株主提案に賛成
票を投じていただいた株主に皆様に心より感謝いたします

- ✓ 先の臨時株主総会で少数株主¹全体の40%超がオアシスの議案に賛成し、小林製薬の創業家からの脱却を支持
- ✓ 小林製薬は、少数株主の意見を取り入れ、創業家からの真の脱却を図るべきである
- ✓ 小林製薬の改革を推し進めるために、定時株主総会においても、少数株主の協力を要請
- ✓ オアシスは全ての取締役候補者への面談をリクエストしたものの、小林製薬から返答を得られていない



1) 小林製薬、創業家および旧経営陣と関連のある株主を除く株主

オアシスは、小林製薬の株主に対し、定時株主総会において小林章浩氏、片江 善郎氏、大田嘉仁氏、高橋昭夫氏に反対票を投じるよう要請します

小林製薬の取締役候補者



小林章浩氏



片江善郎氏



大田嘉仁氏



高橋昭夫氏

オアシスの見解

- 小林製薬は創業家からの脱却を目指すとしつつも、来る取締役候補者の人選を見るに、創業家出身である小林章浩氏は取締役候補者として残り、且つ小林一雅氏も特別顧問としての地位を維持しつつ、非創業家の山根氏、伊藤氏、佐々木氏、有泉氏は退任する形となっており、創業家による経営関与を維持する意図は明白
- 同氏はスキルマトリックスにおいてリスクマネジメントに専門性を有しているが、紅麴事件において適切な対応を講じるように取締役会に促すことを懈怠
- 非創業家出身の委員として、人事指名委員会において小林家の影響力を排除し、小林製薬の脱創業家への歩みをサポートすることに失敗し、実質的に創業家に言われるがままに対応している
- 大田嘉仁氏並びに高橋昭夫氏は、2019年に発覚した株式会社MTGの子会社における不適切会計を受け、2019年以降2023年12月に至るまで同社の取締役を務めていたが、2024年12月に再び同社子会社の不適切会計が発覚しており、彼らの登用により小林製薬のコーポレートガバナンスが改善するかは疑問
- 山根氏は新任の取締役候補者はその条件として小林一雅氏の特別顧問留任を承諾している旨の発言をしており、小林製薬のコーポレートガバナンス不全は明確

推奨される投票行動

反対

人事指名委員会は引き続き、創業家の影響を強く受けており、 脱創業家が図られていない

人事指名委員会



社内取締役
小林 章浩



外部アドバイザー

退任予定の委員



社内取締役
山根 聡



社外取締役
片江 善郎



社外取締役(委員長)
伊藤 邦雄



社外取締役
佐々木 かをり

小林一雅前会長は人事指名委員会の直接のメンバーではないものの、外部アドバイザーを通して、同委員会に自身の意向を表明し、特別顧問として任命されることになったと報道されている¹

小林章浩前社長は現在も人事指名委員会の委員であり、創業家の意向を小林製薬の人事に反映している

創業家以外の指名委員会のメンバーは片江氏を除き全員が突如退任を発表しており、指名委員会が指名後の責任を取らない形で今回の候補者選任に至っている。これは退任した指名委員会のメンバーが候補者決定に全面的には賛同していなかったとも推認できる行動である

小林製薬は10名の取締役候補を推薦し、定款に定める取締役の枠の使い切りを図っている。これは、将来的な状況の変化に備え有用な人物を適宜機動的に取締役を追加できるよう枠を残し備える一般的は慣例に反する

小林製薬の取締役候補者

小林製薬の定款

	想定する役位	氏名
①	取締役会長	大田 嘉仁
②	代表取締役社長	豊田 賀一
③	取締役	松嶋 雄司
④	取締役 補償担当	小林 章浩
⑤	社外取締役	片江 善郎
⑥	社外取締役	高橋 昭夫
⑦	社外取締役	毛利 正人
⑧	社外取締役	松本 真輔
⑨	社外取締役	楠本 美砂
⑩	社外取締役	門川 俊明

第 4 章 取締役および取締役会

(取締役の員数)
第20条 当会社の取締役は、10名以内とする。

オアシスは小林一雅氏を特別顧問に据えることの是非を問う勧告的決議案を 定時株主総会の議題として提案するも、小林製薬は議案として上程することを拒否

OASIS

勧告的決議案

小林一雅氏を特別顧問に据えることの是非を問う株主意思確認

- 紅麹による健康被害事件によって、小林製薬の現取締役による様々な経営上の失策が表面化しました
 - － 平時における適切な品質・安全管理体制の構築や運用の懈怠、並びに、従業員に対する不十分な安全衛生及びコンプライアンス教育
 - － 紅麹事件における消費者の健康と安全を守るために必要な措置の懈怠
- 特別顧問は、会社法上、株主が法的な責任を追及することができない地位であり、コーポレートガバナンス上懸念が存在する
- 創業家は小林製薬に対し不当且つ強大な影響を今もなお与えており、紅麹事件からの再起を図る小林製薬を妨害している
- また、小林製薬自身も創業家からの脱却を目指している一方で、来る定時株主総会の議案として小林章浩氏を取締役候補として上程し、小林一雅氏の特別顧問への留任を図る態度はその方針と正反対である
- オアシスは勧告的決議案として、小林一雅氏を特別顧問に据えることの是非を問う株主意思確認を定時株主総会にて提案
- しかしながら、小林製薬は上記の勧告的決議案を株主総会の議案として上程することを拒否し、引き続き創業家の声を反映し少数株主の意見を軽視し続けている

オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

日本におけるオアシスのエンゲージメント

オアシスは

22年間

にわたり、日本企業への投資を行ってきた

オアシスは「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》を遵守しており、投資先企業の長期的な価値を向上させるために、必要に応じて

エンゲージメント

を行っている

オアシスは、様々な企業の成長、コーポレート・ガバナンスの改善、及び企業価値の向上に貢献



RAYSUM
+reVALUE

FUJITEC

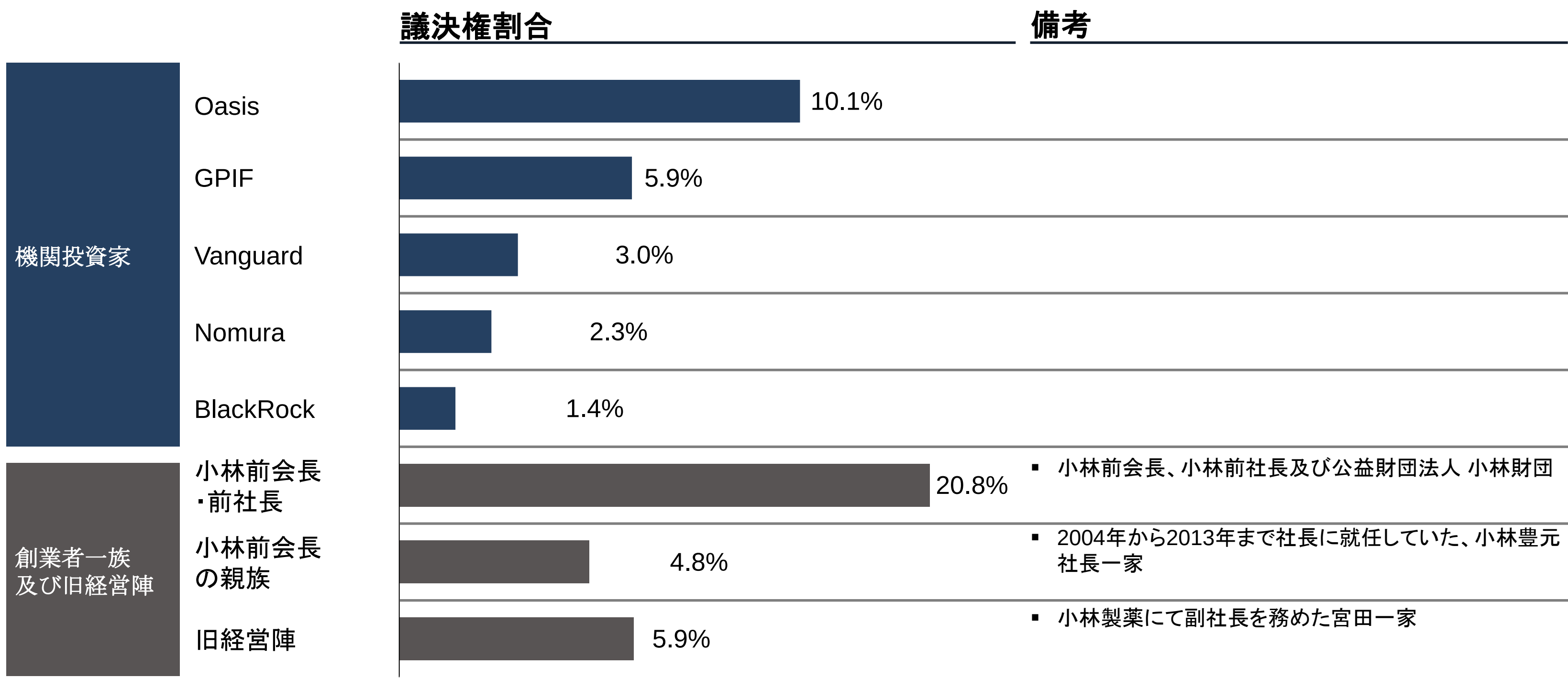


SanKen



オアシスは機関投資家の中で最大の株主として、小林製薬コーポレート・ガバナンスの改善を促しており、そのための第一歩として創業者一族の影響力を低下させる必要があると考えている

主要機関投資家および創業一族による議決権保有状況⁽¹⁾



出典: 会社開示、ブルームバーグ、オアシス推定
1: 自己株式控除後

オアシスは小林製薬の長期的な株主であり、対話を通して小林製薬の食品衛生管理体制の向上に努めてきた

オアシスの小林製薬との対話の履歴

日付		
2023/8/28	IR面談	
2023/12/18	IR面談	
2024/3/4	IR面談	
2024/3/22	紅麹事件の公表	
2024/4/17	書簡	
2024/5/16	山根取締役との面談	
2024/5/21	IR面談	
2024/6/21	書簡	
2024/7/10	書簡	
2024/7/24	小林取締役との面談の中止の連絡	
2024/8/6	書簡	
2024/9/4	書簡	
2024/9/12	IR面談	
2024/9/20	山根取締役との面談	
2024/12/4	中川執行役員（CFO）との面談	

オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

紅麹による健康被害事件の概要

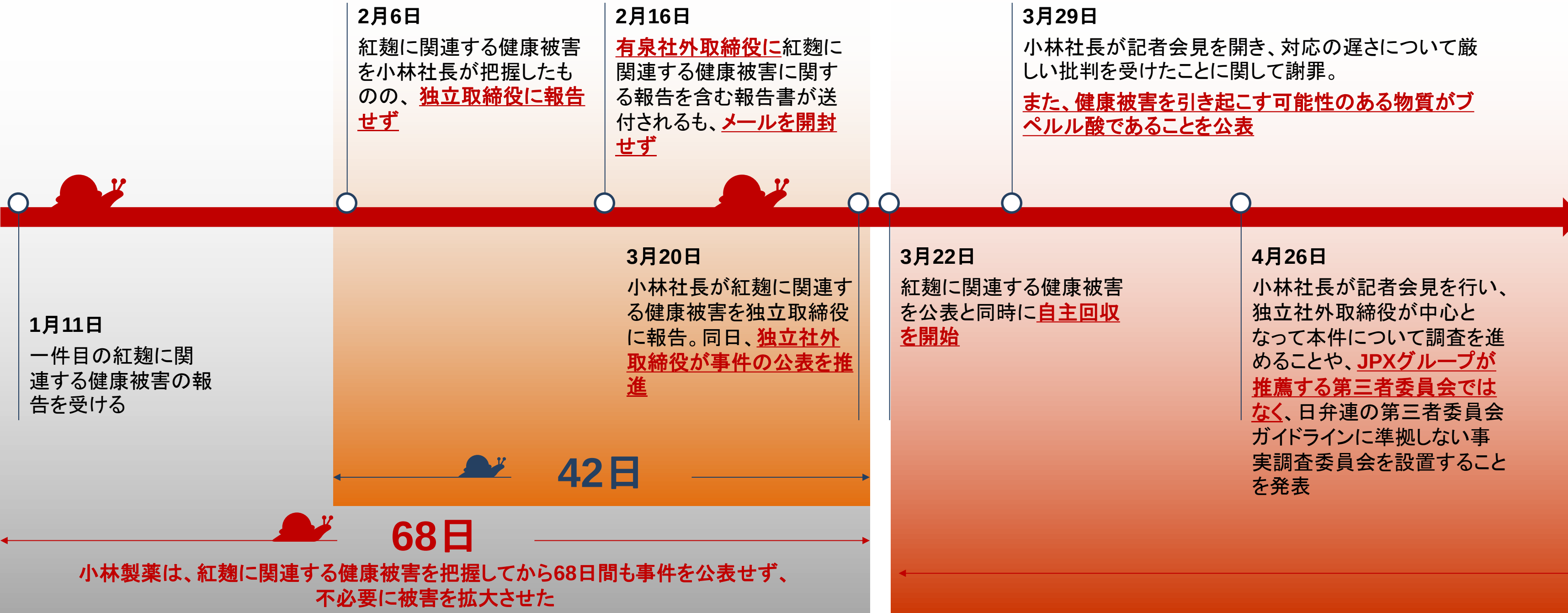


2024年3月22日に小林製薬は紅麹製品**30万袋の自主回収**を発表。

当該サプリメントから青カビに関連した**有毒物質**が検出され、その結果、発表当時に5人の死者が出たと報じられている。

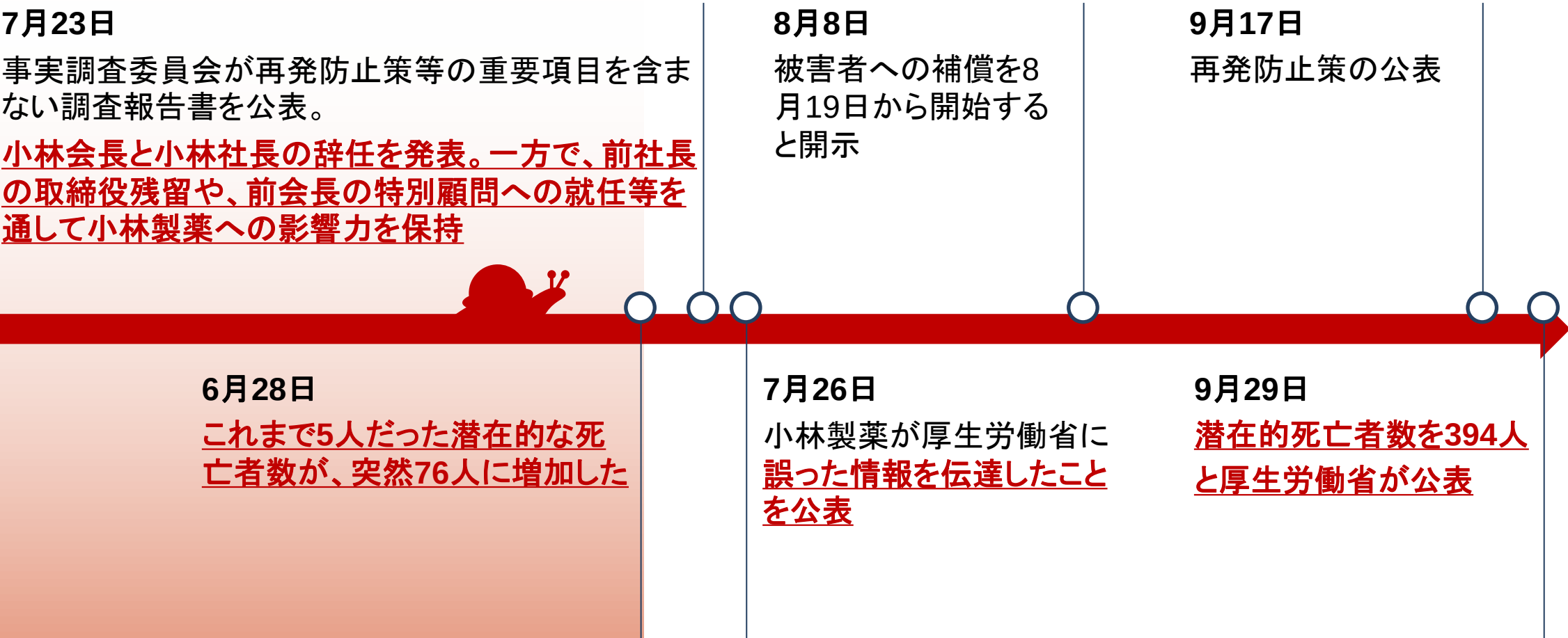
遅きに失した小林製薬の紅麴事件における初動

紅麴に関連する健康被害事件のタイムライン



独立社外取締役もまた、最新の情報の公表に消極的な姿勢を示している

紅麴に関連する健康被害事件のタイムライン



関連した疑いのある死亡者数の更新を含む、紅麴に関連する健康被害に関する追加の情報開示を行わず

98日

！
有効なコーポレートガバナンスの欠如により、不必要な健康被害が拡大

様々な政府関係者が小林製薬の安全衛生基準について正式に懸念を表明

ロイター; 2024年3月26日

時事通信社; 2024年6月28日

〔東京 26日 ロイター〕 - 林芳正官房長官は26日午後の記者会見で、紅こうじ関連製品の原料が健康被害を発生させた小林製薬(4967.T)が認識してから公表までに2カ月間も経過したことに対し、その対応は「誠に遺憾である」との見解を示した。

林官房長官は、同社が26日に紅こうじ関連製品と死亡との因果関係が疑われる例を1件把握したと発表したもっと見ることは承知しているとした上で、大阪市が調査している段階で同社の対応について詳細を述べる段階にはないと説明した。

ただ、この問題を所管する厚生労働省や消費者庁の立ち入り検査はないのか、との質問に対して林官房長官は、厚労省の担当者が26日夕に同社に対してヒアリングを行うとし「その結果も踏まえて、必要な対応を行う」と述べた。

また、厚労省や消費者庁、農水省など関係省庁が連絡会議を立ち上げて情報を集約して政府の対応を取りまとめていくとした。

林芳正官房長官は28日の記者会見で、小林製薬の「紅麹（べにこうじ）」配合サプリメント摂取との関連が疑われる新たな死者数に関し、同社の国への報告が遅れたことについて「極めて遺憾だ」と指摘した。林氏は「因果関係に関する調査を厚生労働省がしっかりと進捗（しんちょく）管理をしつつ、同社に行わせる方針だ」と述べた。

様々な政府関係者が小林製薬の安全衛生基準について正式に懸念を表明

NHK; 2024年6月28日

小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントをめぐっては、摂取したあと、腎臓の病気を発症するなどして、全国で健康被害の訴えが相次いでいます。

この問題について、小林製薬がこれまで死亡した件数として公表していた5件のほかに、家族が死亡したという遺族からの問い合わせが170件寄せられ、このうち製品を摂取したことがあり、亡くなった76件について、因果関係を確認するため、サプリメントの摂取の時期や医師の診断内容などを調査していると、厚生労働省に報告があったということです。

また、小林製薬は、これまで公表していた5件の死亡事例のうち、1件については紅麹関連の製品を摂取していなかったと説明しているということです。

厚生労働省は、小林製薬からの報告に基づき、3月29日に死亡事例を5件と公表して以降、定期的に死亡者数などの被害状況を公表してきましたが、厚生労働省側が6月13日に会社に確認するまで、小林製薬側から死亡についての相談件数が大幅に増えていることは伝えられていなかったということです。

厚生労働省は、会社が報告をしなかったことは極めて遺憾だとして、小林製薬に対して、調査の進め方について指示するとともに、今後は進捗を管理していくことになりました。

武見厚労相「小林製薬に任せておくことできず」

日本経済新聞; 2024年7月3日

大阪市の横山英幸市長は3日、「紅麹（こうじ）」原料の機能性表示食品による健康被害を巡る小林製薬の対応に懸念を示した。健康被害が疑われる死者が新たに76人判明したことを巡り「驚いたとともに非常に遺憾だ。できる限り早く情報共有すべきだった」と指摘した。

市役所内で記者団の質問に答えた。

横山市長は、小林製薬から新たな死者数についての報告があったのは6月27日だったと説明した。関係部局に厚生労働省と連携しながら食品衛生法に基づく調査を進めるよう指示したとも明らかにした。「二重になったり、重複したりしないように、連携して進めていきたい」と語った。

新たな立ち入り検査の必要性については「決まっていることは現時点ではない」と述べるにとどめた。

オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

3.a. 適切な品質管理体制の欠如

3.b. 創業家の絶大な影響力

3.c. 真の独立性を欠く事実調査委員会による不十分な調査

3.d. その場しのぎ的な再発防止策の策定

小林製薬は過去にも頻繁に製品回収を行った実績があり、品質管理体制に問題があった可能性も

9件

小林製薬は10年以上にわたってリコールを繰り返してきた実績がある

○ 2015 ▶ ▶ ▶



○ 2017 ▶ ▶ ▶

容器内部にカビが発生



○ 2018 ▶ ▶ ▶

想定以上の有効成分濃度の配合



○ 2019 ▶ ▶ ▶

想定以上の有効成分濃度の配合

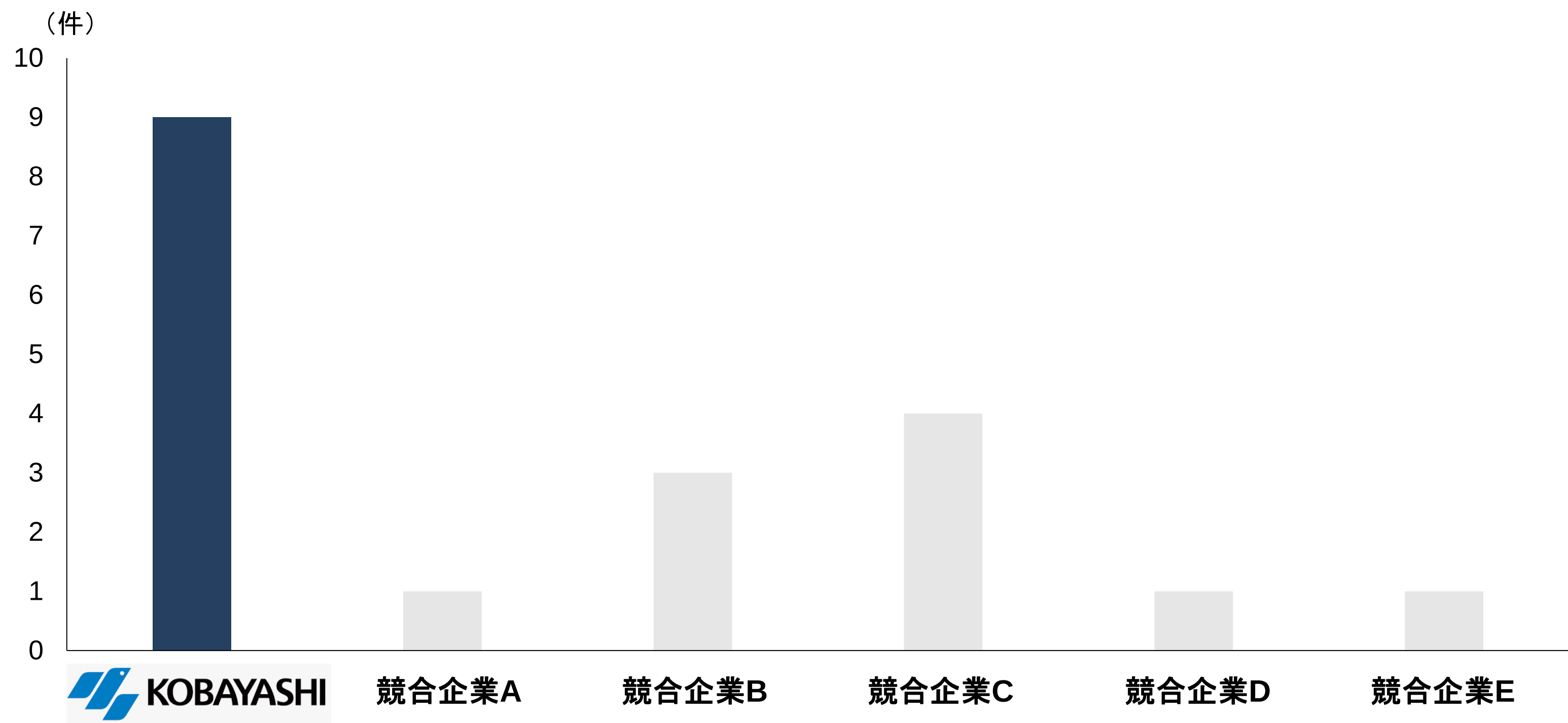


○ 2023

想定以下の有効成分濃度の配合



小林製薬のリコールはその他の消費財メーカーよりも頻繁に起きている



出所: 過去10年間のニュースを基にオアシスが作成

小林製薬の社内の自主回収基準は、競合他社に比べリスクを軽視

紅麹関連商品の早期自主回収

を行えば健康被害の拡大が防げた可能性もあったにも関わらず、初動対応に2ヶ月を費やし、消費者や関連省庁に対して事実の非開示、不正確な情報の流布を継続した。

自主回収のガイドラインの一例

小林の リコールガイドライン



「服用した人に起きている事象を医師に聞いて情報収集し、原因物質が分かれば（症状と製品との）関係性がどのくらい確からしいかが判断基準。これは間違いのないとなると回収」

競合他社Aの リコールガイドライン

「製品の瑕疵、欠陥が不明な場合でも、重篤な症状が拡大する恐れがあると判断した時点で自主回収を判断する」

競合他社Bの リコールガイドライン

「因果関係の確定に時間を要する場合も、健康被害の恐れがあれば回収する」

様々な専門家も小林製薬の初期対応の誤りを批判している



「人の命がかかわる問題で、普通なら(取締役会を開いて)社外取締役にすぐに報告しているはず。遅れたとすれば社長の怠慢で、大問題だ。報告があれば社外取締役は『すぐに事案を公表しろ』といえる立場にあった」(産経新聞)

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク会長



一般社団法人
日本食品安全協会
Japanese Association of
Food Science and Risk Analysis

「今回の分析で新たに検出した化合物も見落とすレベルの量ではない。製品管理の過程で一度でも測定していればこの化合物の存在に気付けたはずだ」(共同通信)

日本食品安全協会
長村洋一代表理事

食品衛生管理を重視しない企業風土が本件の原因

読売新聞(2024年4月12日)

紅麹原料を製造していたのは大阪工場(同市)。1940年の操業開始で老朽化が進み、昨年12月に閉鎖されている。同社の紅麹原料はサブリ用と食品用がある。いずれも5、6人の同じ従業員が製造を手がけ、製造工程や使う機器も同じだが、コメを発酵させる紅麹菌の株が異なる。そのため交互に機器を使い、使用後は清掃をしている。プベルル酸は昨年4～10月に製造したサブリ用の一部から検出された。

製造工程では少なくとも2件のトラブルがあった。最初に判明したのは原料の前段階の材料を培養するタンクを温める温水がタンク内部に混入した事案だ。さらに、読売新聞の取材に対し、同社は昨年4月、床にこぼれた材料を使って食品向けの紅麹原料を製造していたことを明らかにした。

同社によると、従業員が培養した材料を混ぜ合わせる機械の蓋を閉め忘れ、床に33キロの材料が散乱。このうち、床や機械に触れていない11キロをすくい取って使い、120キロ分の食品向け原料に加工し、5月末に取引先6社に納品したという。

紅麹を製造していた工場は古く、老朽化のため2023年12月に閉鎖された。

製造工程における交差汚染

こぼれた材料の再利用

オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

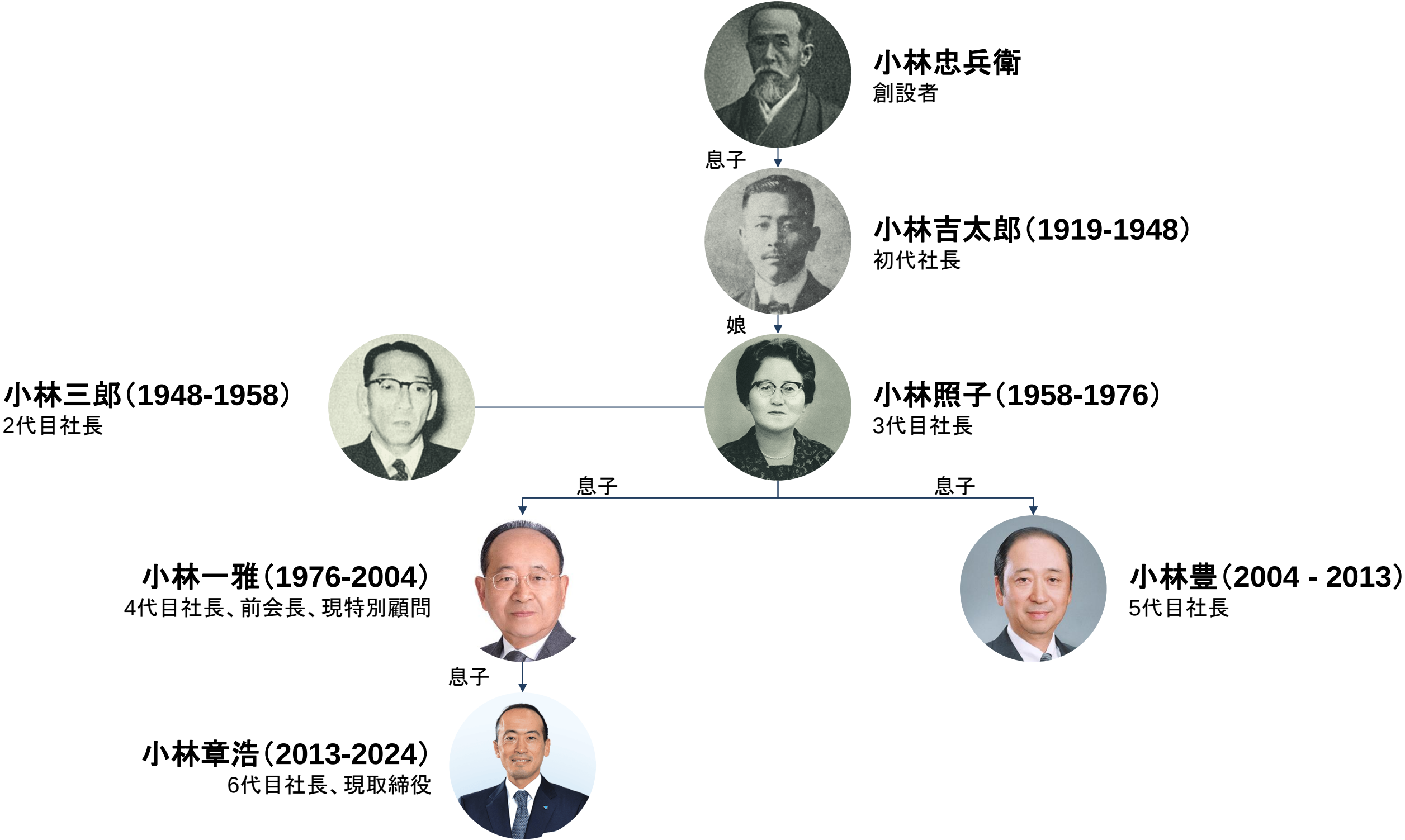
3.a. 適切な品質管理体制の欠如

3.b. 創業家の絶大な影響力

3.c. 真の独立性を欠く事実調査委員会による不十分な調査

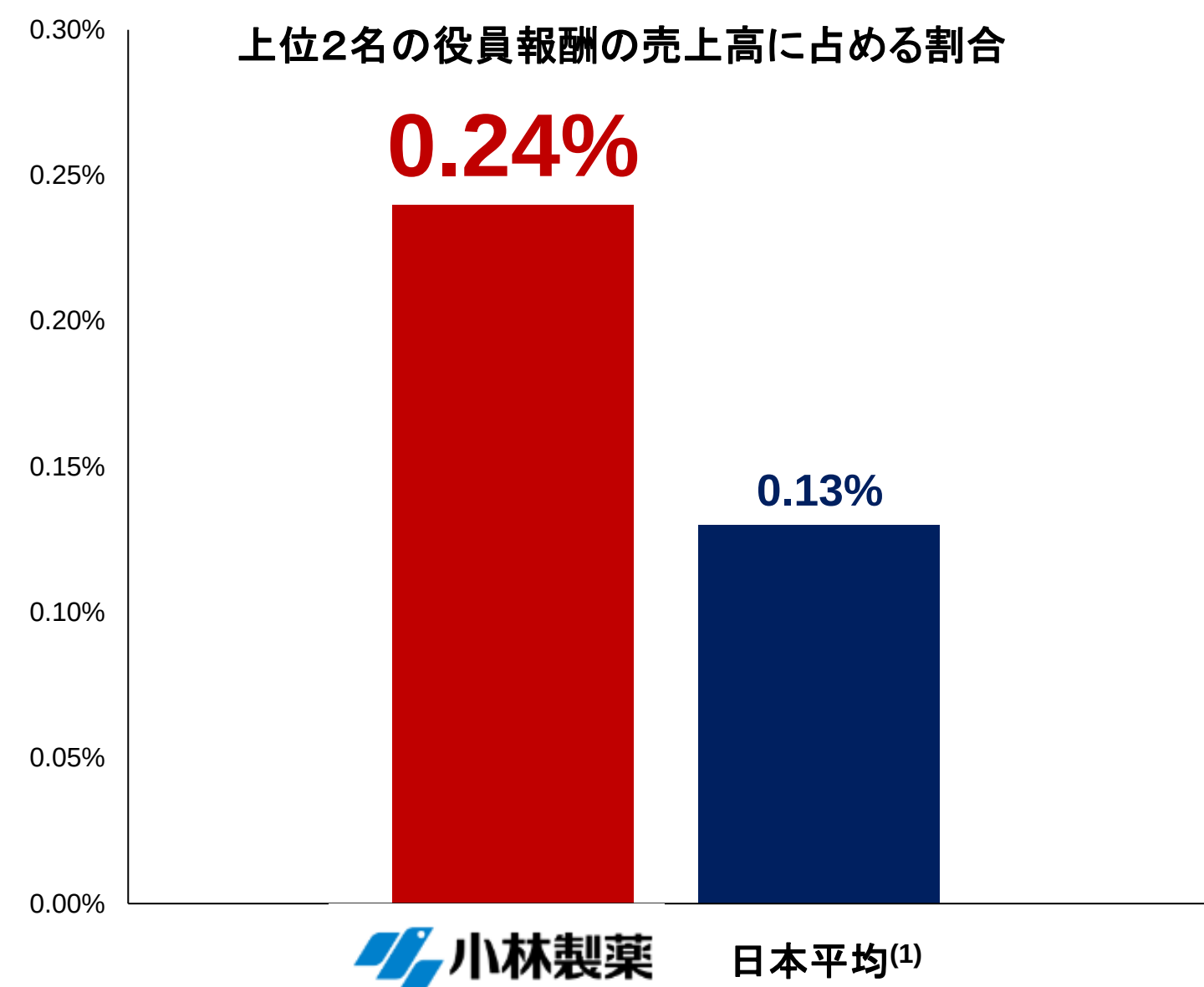
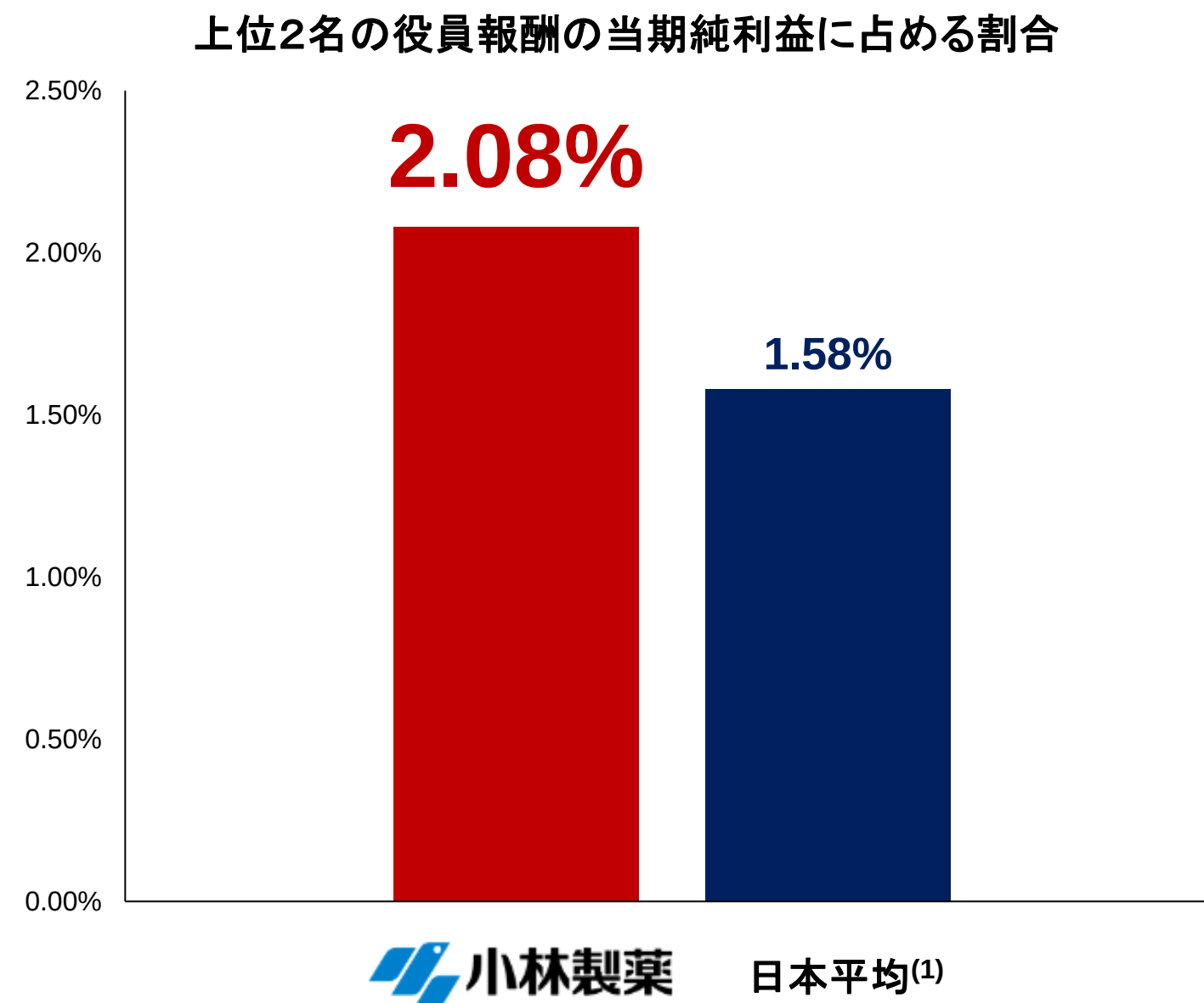
3.d. その場しのぎ的な再発防止策の策定

105年にわたり小林製薬の社長は創業家から輩出されており、今もなお影響力を維持している



一雅前会長及び章浩前社長は高額な役員報酬を受け取っており、報酬諮問委員会が独立性を欠き、実質的に創業家の意向を反映していることを示唆している

- 一雅前会長及び章浩前社長の役員報酬は日本の上場企業の当期純利益対比の平均報酬より32%も高い水準である
 - ー 一雅前会長は3.23億円、章浩前社長は1.01億円をそれぞれ役員報酬として受け取っている
- これは人事指名委員会及び報酬諮問委員会の両委員会が実質的に創業家の意向を反映し、形骸化していることを示唆するとオアシスは考えている



一雅会長及び章浩社長は表面上引責辞任をしたものの、小林製薬への実質的な影響力は維持している

創業家の辞任によりガバナンスが改善されたように見えるが...



小林 一雅会長
(当時)

- 2024年7月23日に代表取締役会長の辞任を発表
- 人事指名委員会の推薦により、小林製薬の「特別顧問」に就任



小林 章浩社長
(当時)

- 2024年7月23日に代表取締役社長の辞任を発表
- 人事指名委員会の推薦により、紅麴事件の補償担当取締役として、引き続き取締役を務める



オアシスの懸念

- 取締役会は、小林前会長を引き続き「特別顧問」として関係性を維持することを決定
 - 会長ではないにも関わらず、会長時代に使用していた会長室を引き続き使用しており、実質的に取締役ですらない者が小林製薬に多大な影響力を有している可能性
 - 特別顧問としての報酬も一般的な顧問報酬の4倍で、契約期間も一般的契約期間より1年長いと報道されており、不当に優遇されている。これは、人事指名委員会が実質的に創業家の言いなりになっていることを示唆
 - 一部報道によると同氏は人事指名委員会の外部アドバイザー一経由で自身の意向を反映している疑い
-
- 同氏が「責任を最後まで果たしたい旨の強い意向」を示したことで人事指名委員会は章浩氏の続投を認めており、実質的な機能不全に陥っている可能性
 - オアシスは、本件が沈静化した後に章浩氏が代表取締役社長に復帰する可能性があることを懸念

「責任を最後まで果たしたい」と発言している小林章浩取締役は被害者への補償業務に注力していることを言い訳にオアシスとの対話を拒否し続けている

OASIS

4月18日

小林章浩社長との面談要請

6月21日

山根専務との面談後に、小林章浩社長に2度目の面会要請

8月6日

小林章浩取締役に3度目の面談要請

8月15日

小林章浩取締役に4度目の面談要請

9月24日

小林章浩取締役に5度目の面談要請

10月8日

小林章浩取締役に6度目の面談要請

6月26日

7月24日にオアシスとの面談を実施することに合意

8月9日

「補償担当の取締役としての業務に集中」することを理由に、オアシスとの面談を一方向的にキャンセル

10月15日

「補償対応に専念」することを理由に、オアシスとの面談を継続的に拒否

7月23日

7月24日に予定されていた小林章浩社長とオアシスとの面談を直前にキャンセル

8月22日

「補償担当の取締役としての業務に集中」することを理由に、オアシスとの面談を継続的に拒否



オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

3.a. 適切な品質管理体制の欠如

3.b. 創業家の絶大な影響力

3.c. 真の独立性を欠く事実調査委員会による不十分な調査

3.d. その場しのぎ的な再発防止策の策定

事実調査委員会は取締役会から委嘱された範囲でのみ調査が可能な機関



本件の事後的検証においては当面、次の事項を重要な検討課題と位置づける。

1. 症例報告後の事実経過の調査([一件目の健康被害が報告された2024年1月から、本件が公表された2024年3月22日までの事実関係の調査](#))
2. 内部統制システム・品質管理体制の精査
3. 法規制への適合性確認
4. 公表時期の是非

取締役会は…

1. 症例報告後の事実経過の調査
2. 小林製薬の内部統制システム及び品質管理体制の精査を委嘱した

日本取引所グループは、社会的影響の大きい事案について、不十分な調査を回避するために独立性を担保した第三者委員会の設置を推奨

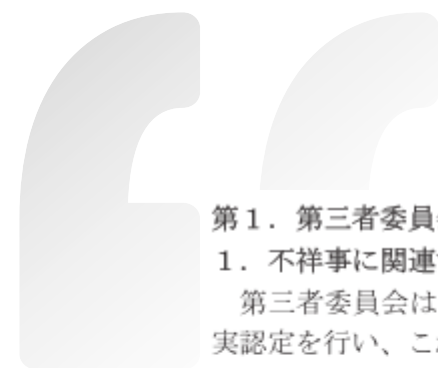


第三者委員会を設置する場合における独立性・中立性・専門性の確保

内部統制の有効性や経営陣の信頼性に相当の疑義が生じている場合、当該企業の企業価値の毀損度合いが大きい場合、複雑な事案あるいは社会的影響が重大な事案である場合などには、調査の客観性・中立性・専門性を確保するため、第三者委員会の設置が有力な選択肢となる。そのような趣旨から、第三者委員会を設置する際には、委員の選定プロセスを含め、その独立性・中立性・専門性を確保するために、十分な配慮を行う。また、第三者委員会という形式をもって、安易で不十分な調査に、客観性・中立性の装いを持たせるような事態を招かないよう留意する。

上場会社における不祥事対応のプリンシプル

小林製薬は、日本弁護士連合会の第三者委員会ガイドラインに準拠せず、独立性の担保されない事実調査委員会を設置して調査を遂行



第1．第三者委員会の活動

1．不祥事に関連する事実の調査、認定、評価

第三者委員会は、企業等において、不祥事が発生した場合において、調査を実施し、事実認定を行い、これを評価して原因を分析する。

（1）調査対象とする事実（調査スコープ）

第三者委員会の調査対象は、第一次的には不祥事を構成する事実関係であるが、それに止まらず、不祥事の経緯、動機、背景及び類似案件の存否、さらに当該不祥事を生じさせた内部統制、コンプライアンス、ガバナンス上の問題点、企業風土等にも及ぶ。

（2）事実認定

調査に基づく事実認定の権限は第三者委員会のみ属する。

第三者委員会は、証拠に基づいた客観的な事実認定を行う。

（3）事実の評価、原因分析

第三者委員会は、認定された事実の評価を行い、不祥事の原因を分析する。

事実の評価と原因分析は、法的責任の観点に限定されず、自主規制機関の規則やガイドライン、企業の社会的責任（CSR）、企業倫理等の観点から行われる¹。

2．説明責任

第三者委員会は、不祥事を起こした企業等が、企業の社会的責任（CSR）の観点から、ステークホルダーに対する説明責任を果たす目的で設置する委員会である。

3．提言

第三者委員会は、調査結果に基づいて、再発防止策等の提言を行う。

第2．第三者委員会の独立性、中立性

第三者委員会は、依頼の形式にかかわらず、企業等から独立した立場で、企業等のステークホルダーのために、中立・公正で客観的な調査を行う。

事実検証委員会の問題点 (1)

問題点 1

真の独立性を有していない点

- 事実検証委員会の委員は第三者の弁護士で構成されているものの、オアシスは、下記の点から事実検証委員会は真の独立性が担保されていないものと考えている:
 - － 調査への介入は厳禁としているものの、調査報告書を公表前に事前に社内取締役と調査結果について議論をしている点
 - － 小林製薬のために行動するリーガルアドバイザーが、事実検証委員会の調査に関与している点
 - － 事実検証委員会は、一見したところ調査範囲を独自に設定或いは広げる権限を有しておらず、独立社外取締役(事件と完全には独立しているとまでは言えない有泉社外取締役を含む)による委嘱を受けた範囲でのみ調査している点

問題点 2

調査目的が限定的な点

- 事実検証委員会の主たる目的は「症例報告後の事実経過の調査」であり、「上場会社における不祥事対応のプリンスプル」に言及されている「不祥事の根本的な原因の解明」ではない
- また事実検証委員会の調査も「取締役会が本件問題への対応を事後的に検証するための土台として行われたもの」であり、「全ての不正や不適切な行為を網羅的に調査するものではない」と明言されている
- 調査結果においても「より広い意味での内部統制システム及び品質管理体制の当否に関する調査及び検証」が必要であると記載されている

事実検証委員会の問題点 (2)

問題点 3 調査範囲が限定的な点

- 事実検証委員会による調査の対象は紅麹による健康被害の疑いが最初に報告された2024年1月中旬から、小林製薬が公表を行った同年3月22日までのみ
- これは、厚生労働省への不正確な報告や、関連しうる死者数のアップデートを懈怠する等の行為への調査が除外されている
- 小林製薬の取締役は紅麹事件に関する情報の迅速および正確な情報の開示を怠っており、これは「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」の「迅速かつ的確な情報開示」に反するものの、事実検証委員会は本件に関する開示の遅延の妥当性に関しての検証は委嘱されていない

問題点 4 再発防止策を提言していない点

- 日本弁護士連合会の策定した「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」において、第三者委員会の役割の一つとして「再発防止策等の提言」が含まれている
- 一方で、事実検証委員会は再発防止策の提言を取締役会より委嘱されておらず、その提言を行っていない
- 事実検証委員会は再発防止策の策定をするべきと小林製薬に助言しているに過ぎず、実際に小林製薬が再発防止策を策定したのはその後2カ月が経過した後である
- しかし、当該再発防止策は、事実検証委員会がより本格的な調査を行い、根本原因を特定した上で策定することを推奨したにもかかわらず、かかる本格的な調査を行わずに策定されている。かかる事実からは、現取締役が、紅麹事件の原因究明の幕引きを図ったと考えざるを得ない

事実検証委員会で発覚した小林製薬の問題点

有効な品質管理体制の構築の懈怠	▪ 日々の製造活動について、第三者的視点による<u>監査を受けず</u>、品質管理は現場に委ねられていた ▪ 法律・その他の規則で定められた品質・衛生管理の基準がない場合、品質・衛生管理基準は各工場に委ねられており、会社として指導を行っていなかった ▪ <u>製造設備への投資不足</u> ▪ 製造工程に不可欠な乾燥機を故障のまま放置 ▪ 排気ダクトを詰まらせたまま、適切なメンテナンスを怠る
消費者の生命・身体・健康に対する危害の発生及び拡大を防止する施策を怠った	▪ 業務執行取締役は、紅麴事件の<u>即時公表を行う判断をしなかった</u> ▪ 小林一雅会長(当時)は「広告宣伝の中止」及び、有効成分の配合量の変更の届出のみを指示し、<u>消費者の安全を守ること</u>を怠った ▪ 当局への報告が遅れたのは「<u>因果関係が明確な場合に限る</u>」との極めて不合理的な解釈に基づいている ▪ しかし、消費者庁が公表している「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」では、「<u>機能性表示食品は、医薬品と異なり摂取が限定されるものではないことから、万が一、健康被害が発生した際には、急速に発生が拡大するおそれが考えられる。そのため、入手した情報が不十分であったとしても速やかに報告することが適当</u>」と明確に定められている ▪ <u>紅麴を製造する工場の職員は青カビの存在を認識していたが、対処を怠った</u> ▪ 不十分な出荷前検査により、品質管理担当者がピークX(有害なブペルル酸)の存在を見逃した
紅麴事件への不適切な対応	▪ 危機管理本部の設置を行わず、紅麴事件に関しては既存の会議体で週15～20分程度の議論のみ行った ▪ 本件への対処方法について有効な助言を提供することが可能であった独立社外取締役への報告を怠った ▪ 2月20日以降、<u>会議の録音を中止することを</u>決定し、後の調査を見据えて、意図的に事実の証拠化を避けた
独立社外取締役及び監査役による経営監視の不足	▪ 独立社外取締役の有泉氏(小林製薬の元監査役)は、<u>2月16日に紅麴事件を報告する内容を含む月次文書を受け取ったものの、3月21日までメールを開封しなかったため、本件の初動を監督し、その他の社外取締役と連携する機会を逸した</u> ▪ 監査役も2月16日に本件について報告を受けたが、「<u>注視していく必要がある</u>」ことが確認され、「事案の性質上、アクションが遅くなっているといけない」と結論づけたのみで、実質的な対応を怠った ▪ <u>有泉社外取締役及び監査役の対応が不適切で、業務執行を監督する職責を果たさなかった</u>ことが社内取締役が適切な行動を取らなかった一因であることは明確である

小林製薬は食品衛生法上の複数の条項に違反している疑いがある

食品衛生法第5条

販売（不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。）の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。

食品衛生法第6条

次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し（不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。）、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない：

二：有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

小林製薬は食品衛生法上の複数の条項に違反している疑いがある

食品衛生法第51条並びに同施行規則第66条の2及び別表第17第1項第9号：

ロ 営業者は、製品に係る健康被害([医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断](#)されたものに限る。ハにおいて同じ。)に関する情報及び法に違反する情報を得た場合には、[当該情報を都道府県知事等に提供](#)するよう努めること。

ハ 営業者(第六十六条の二第五項各号に掲げる者に限る。)は、特定保健用食品及び食品表示基準第二条第一項第十号に規定する機能性表示食品(これらの食品が指定成分等含有食品である場合を除く。)に係る[健康被害に関する情報を収集する](#)とともに、これらの食品に係る健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、ロの規定にかかわらず、[当該情報を都道府県知事等に速やかに提供すること。](#)

二 営業者は、製品について、異味又は異臭の発生、異物の混入その他の[健康被害につながるおそれが否定できない情報を得た場合は、当該情報を都道府県知事等に提供するよう努めること。](#)

機能性表示食品の届出等に関するガイドライン

機能性表示食品の摂取による健康被害の発生の未然防止及び拡大防止を図るため、届出者は健康被害の情報を収集し、[行政機関への報告を行う体制を整備することが適当である。](#)

機能性表示食品は、医薬品と異なり摂取が限定されるものではないことから、万が一、健康被害が発生した際には、急速に発生が拡大するおそれが考えられる。そのため、[入手した情報が不十分であったとしても速やかに報告することが適当である。](#)

オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

3.a. 適切な品質管理体制の欠如

3.b. 創業家の絶大な影響力

3.c. 真の独立性を欠く事実調査委員会による不十分な調査

3.d. その場しのぎ的な再発防止策の策定

再発防止策は日本取引所グループが発表している「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」の内容を最低限網羅する必要がある

原則1: 実を伴った実態把握

自社のコンプライアンスの状況を制度・実態の両面にわたり正確に把握する。明文の法令・ルール¹⁾の遵守にとどまらず、取引先・顧客・従業員などステークホルダーへの誠実な対応や、広く社会規範を踏まえた業務運営の在り方にも着眼する。その際、社内慣習や業界慣行を無反省に所与のものとせず、また規範に対する社会的意識の変化にも鋭敏な感覚を持つ。

これらの実態把握の仕組みを持続的かつ自律的に機能させる。

原則2: 使命感に裏付けられた職責の全う

経営陣は、コンプライアンスにコミットし、その旨を継続的に発信し、コンプライアンス違反を誘発させないよう事業実態に即した経営目標の設定や業務遂行を行う。

監査機関及び監督機関は、自身が担う牽制機能の重要性を常に意識し、必要十分な情報収集と客観的な分析・評価に基づき、積極的に行動する。

これらが着実に実現するよう、適切な組織設計とリソース配分に配慮する。



原則3: 双方向のコミュニケーション

現場と経営陣の間の双方向のコミュニケーションを充実させ、現場と経営陣がコンプライアンス意識を共有する。このためには、現場の声を束ねて経営陣に伝える等の役割を担う中間管理層の意識と行動が極めて重要である。

こうしたコミュニケーションの充実がコンプライアンス違反の早期発見に資する。

原則4: 不正の芽の察知と機敏な対処

コンプライアンス違反を早期に把握し、迅速に対処することで、それが重大な不祥事に発展することを未然に防止する。

早期発見と迅速な対処、それに続く業務改善まで、一連のサイクルを企業文化として定着させる。

原則5: グループ全体を貫く経営管理

グループ全体に行きわたる実効的な経営管理を行う。管理体制の構築に当たっては、自社グループの構造や特性に即して、各グループ会社の経営上の重要性や抱えるリスクの高低等を踏まえることが重要である。

特に海外子会社や買収子会社にはその特性に応じた実効性ある経営管理が求められる。

原則6: サプライチェーンを展望した責任感

業務委託先や仕入先・販売先などで問題が発生した場合においても、サプライチェーンにおける当事者としての役割を意識し、それに見合った責務を果たすよう努める。

再発防止策は複数の致命的な問題を抱えており、 調査者による徹底した調査が急務

問題点 1

経営陣の責任をきちんと問えなかった取締役会が策定した再発防止策である

- 本再発防止策は事実検証委員会や独立性が担保された第三者委員会による提言されたものではない
- そのため、小林製薬によって作成された再発防止策は客観的視点を欠く
- また、再発防止策は、紅麴事件の根本的原因や小林製薬の内部統制・企業文化の検証を行わずして作成されており、その有効性は不明である

問題点 2

監査役の責任の言及を避けている

- 事実調査委員会の報告書により、紅麴事件において監査役の職務責任に対する意識の低さが、浮き彫りになった
- 例えば、紅麴事件の報告を受けた監査役は、「監査役会としても本件問題を注視していく必要があることが確認される」と結論づけたのみで実質的な策を一切講じず、被害の拡大を招いた
- JPXグループの「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」では、「監査機関及び監督機関は、自身が担う牽制機能の重要性を常に意識し、必要十分な情報収集と客観的な分析・評価に基づき、積極的に行動する」としており、監査役の監督を強化する施策を策定することが必須

問題点 3

販売先への対処に関する施策の策定がされていない

- 小林製薬は2024年8月1日付適時開示において、紅麴を販売した9社の存在を意図的に厚生労働省へ報告していなかったことを公表
 - － 紅麴事件の公表の際と同様、非合理的な解釈によって報告を行わないことを決定した
 - － 当該問題は小林製薬に効果的な内部統制プロセスが存在していない点を改めて露呈させた
- JPXのガイドラインにも「業務委託先や仕入先・販売先などで問題が発生した場合においても、サプライチェーンにおける当事者としての役割を意識し、それに見合った責務を果たすよう努める」と記載されており、再発防止策においても是正策を作成する必要がある

免責事項

本資料に記載されている情報および見解は、情報提供のみを目的としてオアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド（以下「オアシス」という。）は情報提供のみを目的としており、金融、法律、税務、投資、会計、監査、その他いかなる種類の専門的アドバイスと解釈されるべきではありません。本資料には、純粋な歴史的事実ではない将来の見通しに関する情報が含まれている場合があります。そのような情報には、特に予測や予想が含まれる場合があります。本書に記載された予測や予想が実現することを保証するものではありません。

本資料に記載された情報および見解は、発表日現在のものであり、予告なしに変更または更新されることがあります。本書に含まれる情報および意見は、オアシスが信頼できると判断した専有および非専有の情報源から得られたものであり、必ずしもすべてを網羅するものでも、正確性を保証するものでもありません。オアシスは、本書中の情報および見解の正確性を確保するために合理的な努力を払っていると考えていますが、かかる情報および見解の正確性、完全性、信頼性に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行いません。また、オアシスは、明示または黙示を問わず、かかる情報または意見の特定の目的に対する適合性または適合性について、いかなる表明または保証も行いません。いかなる場合においても、オアシスまたはオアシスの従業員、取締役、役員、関連会社、オアシスが管理・運営する投資ファンドは、契約、不法行為、過失、厳格責任、その他に基づくか否かを問わず、本書に起因する、または本書に関連する直接的、間接的、懲罰的、偶発的、特別、結果的損害、または利益、収益、使用の損失による損害について責任を負いません。

オアシスは、この文書に含まれる情報について、商標権、著作権またはその他の知的財産権を有する場合があります。"Oasis"およびオアシスのロゴは、Oasis Management Company Ltd.の商標です。その他の会社名、製品名、ロゴは、それぞれの所有者の商標です。本書の提供は、本書に含まれる、または本書に関連する商標、著作権、その他の知的財産権の使用許諾を与えるものではありません。

オアシスは、株主の皆様がオアシスと共同で議決権を行使されることを勧誘または要請するものではありません。 共同して議決権を行使する契約を締結している株主は、日本の大量保有開示規則に定める「共同保有者」とみなされ、日本の関係当局に株式保有総額の届出を行い、公開しなければなりません。 オアシスは、本資料、（書面、口頭を問わず、また媒体の如何を問わず）公の発言や本ウェブサイトを通じて、他の株主と意見を表明し、または他の株主と対話する行為により、日本の金融商品取引法上、他の株主と共同保有者や特別関係者として扱われる意図を否定します。また、オアシスは、他の株主の保有する議決権の行使につき、当該株主を代理する 権限を受任する意思はありません。これらの資料は、専らオアシスの意見、解釈および推定を表すものです。オアシスは、オアシス・ファンドの投資顧問としての立場においてのみ、これらの意見を表明しています。

OASIS